

과태료의 부과기준 (제21조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반행위에 대하여 과태료를 부과처분한 날과 그 처분 후에 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 각각 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다.

나. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 감경할 수 없다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위자의 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 해소한 경우
- 4) 고의 또는 중과실이 없는 위반행위자가 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인인 경우로서 위반행위자의 현실적인 부담능력, 경제위기 등으로 위반행위자가 속한 시장·산업 여건이 현저하게 변동되거나 지속적으로 악화된 상태인지 여부 등을 종합적으로 고려할 때 과태료를 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우
- 5) 그 밖에 위반행위의 정도, 동기와 그 결과 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정하는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료		
		1차	2차	3차 이상
가. 법 제8조제1항을 위반하여 빗물이용시설을 설치하지 않은 경우	법 제28조 제2항제1호	250	350	500
나. 법 제8조제1항에 따른 빗물이용시설을 운영하지 않은 경우	법 제28조 제3항제1호	150	200	300
다. 법 제8조제2항을 위반하여 빗물이용시설의 빗물 처리용량 등을 신고하지 않은 경우	법 제28조 제4항제1호	50	70	100
라. 법 제8조제5항에 따른 빗물이용시설의 시설기준 등을 위반한 경우	법 제28조 제3항제2호	150	200	300
마. 법 제8조제7항을 위반하여 빗물이용시설 설치·운영에 관한 이행명령을 따르지 않은 경우	법 제28조 제1항제1호	500	700	1,000
바. 법 제8조제8항을 위반하여 빗물이	법 제28조	150	200	300

용시설의 관리에 관한 조치명령을 이행하지 않은 경우	제3항제3호			
사. 법 제9조제1항을 위반하여 중수도를 설치하지 않은 경우	법 제28조 제2항제2호	250	350	500
아. 법 제9조제1항을 위반하여 중수도를 운영하지 않은 경우	법 제28조 제3항제4호	150	200	300
자. 법 제9조제2항을 위반하여 중수도를 설치하지 않은 경우	법 제28조 제2항제2호의2	250	350	500
차. 법 제9조제2항을 위반하여 중수도를 운영하지 않은 경우	법 제28조 제3항제4호의2	150	200	300
카. 법 제9조제3항을 위반하여 중수도의 중수 처리용량 등을 신고하지 않은 경우	법 제28조 제4항제2호	50	70	100
타. 법 제9조제6항에 따른 시설·관리 기준 등을 위반한 경우	법 제28조 제3항제5호	150	200	300
파. 법 제9조제9항에 따른 중수도의 안전성 및 수질 등의 검사 결과를 통보하지 않거나 거짓으로 통보한 경우	법 제28조 제3항제6호	150	200	300
하. 법 제9조제10항을 위반하여 중수도 설치·운영에 관한 이행명령을 따르지 않은 경우	법 제28조 제1항제2호	500	700	1,000
거. 법 제9조제11항에 따른 조치명령을 이행하지 않은 경우	법 제28조 제3항제7호	150	200	300
너. 공공하수도관리청, 하·폐수처리수 재이용사업자 또는 온배수 재이용사업자가 법 제13조에 따른 설치기준 등을 위반하여 하·폐수처리수 재이용시설 또는 온배수 재이용시설을 설치한 경우	법 제28조 제1항제3호	500	700	1,000
더. 공공하수도관리청, 하·폐수처리수 재이용사업자 또는 온배수 재이용사업자가 법 제14조제1항에 따른 수질 검사 결과를 보고하지 않은 경우	법 제28조 제3항제8호	150	200	300
러. 법 제14조제2항에 따른 하·폐수처리수 재처리수 및 온배수 재처리수의 용도별 수질기준 및 수질관리 등에 관한 사항을 위반한 경우	법 제28조 제2항제3호	250	350	500
머. 법 제15조제1항을 위반하여 기술관리인을 두지 않은 경우	법 제28조 제4항제3호	50	70	100
버. 법 제24조제1항에 따른 보고 또는 자료 제출을 하지 않은 경우 또는 거짓으로 보고하거나 거짓 자료를 제출한 경우	법 제28조 제1항제4호	500	700	1,000

서. 법 제24조제1항에 따른 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제28조제1항제5호	500	700	1,000
---	--------------	-----	-----	-------